

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3215/2538

พนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
นาย สมศรี เหล่าห้วน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 157

แม้จำเลยเป็นปลัดอำเภอไม่มีหน้าที่ในการตรวจรับมอบงานเพราะมิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับการจ้างแต่เมื่อนายอำเภอได้แต่งตั้งให้จำเลยทำการตรวจสอบผลงานดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ในทางราชการจำเลยจึงเป็น เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบผลงานตามที่ได้รับมอบหมายแล้วรายงานให้นายอำเภอทราบการที่จำเลยทำรายงานเท็จจึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเหตุให้นายอำเภอได้รับความเสียหายอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 162, 83

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 162(1) การกระทำ ของ จำเลย เป็น กรรมเดียว ผิด กฎหมาย หลาย

บทให้ ลงโทษ ตาม มาตรา 157 ซึ่ง เป็น บทที่ มี โทษหนัก ที่สุด จำคุก 1 ปีและปรับ 5,000 บาท พิจารณ์ พฤติการณั แห่ง คดี แล้ว ให้ รอการลงโทษจำคุก ไว้ มีกำหนด 2 ปี ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับ ให้ จัดการตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิจารณาแก้ เป็น ว่า จำเลย ไม่มี ความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162(1) นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลย ฎีกา โดย ผู้พิพากษา ซึ่ง พิจารณา และ ลงชื่อ ใน คำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาต ให้ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง เบื้องต้น พังได้ ว่า ใน ปี2531 สมาตำบลเหล่าใหญ่ ได้รับ อนุมัติ ตาม โครงการ สร้าง งาน ใน ชนบท ให้ ทำการ ขุด ลอกหนองหลุม ซึ่ง เป็น หนองน้ำสาธารณะ อยู่ ใน ท้องที่ ตำบล เหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ ตาม โครงการ ดังกล่าว ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสิริจันทร์ กาฬสินธุ์ ผู้รับจ้าง จะ ต้อง ขุด ลอก หนองหลุม ให้ ได้ ขนาด กว้าง 40 เมตร ยาว 95 เมตร และ ลึก ต่อ จาก ที่ ราษฎร ขุด ไว้ 0.50 เมตร ลง ไป อีก 2.50 เมตร งานตาม โครงการ ดังกล่าว คณะกรรมการ ตรวจรับ การจ้าง ที่ สมาตำบล เหล่าใหญ่ แต่งตั้ง ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 2 แผ่น ที่ 12 ได้ ทำการ ตรวจสอบ และ รับมอบงาน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2531 พร้อม กับ เสนอ ให้ จ่ายเงิน ค่าจ้างให้ แก่ ผู้รับจ้างปรากฏ ตาม ใบ ตรวจรับ งาน จ้าง เอกสาร หมายเลข จ. 2 แผ่น ที่ 2และ ใน วันเดียวกัน นั้นเอง จำเลย ซึ่ง เป็น ปลัดอำเภอ กุฉินารายณ์ ที่ ได้รับ แต่งตั้ง จาก นายอำเภอ กุฉินารายณ์ ให้ ทำ หน้าที่ ตรวจสอบ ผลงาน ตาม โครงการ สร้าง งาน ใน

ชนบท ประจำปี 2531 ของ สภาตำบล เหล่าใหญ่ ตาม คำสั่ง อำเภอ กุฉินารายณ์ ที่ 15/2531 เอกสาร หมายเลข 1 หรือ เอกสาร หมายเลข 2 ได้ ทำ บันทึก เสนอ นายอำเภอ กุฉินารายณ์ ว่า งาน ถูกต้อง ตาม โครงการ ปัญหา อุปสรรค ไม่มี เห็นควร ให้ คณะกรรมการ สภาตำบลดำเนินการ เบิกจ่าย ต่อไป ปรากฏ ตาม เอกสาร หมายเลข 2 แผ่น ที่ 1 หรือล. 4 ความจริง งาน ยัง ไม่ แล้ว เสร็จ ตาม โครงการ เพราะ ผู้รับจ้าง ขุดดินลึก ลง ไป ประมาณ 1.20 ถึง 2 เมตร เท่านั้น การกระทำ ของ จำเลย เป็นเหตุให้ มี การ อนุมัติ ให้ จ่าย ค่าจ้าง ให้ แก่ ผู้รับจ้าง ไป ครบถ้วน ตาม สัญญา

พิเคราะห์ แล้ว คดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ว่า การกระทำ ของ จำเลยเป็น ความผิดฐาน เป็น เจ้าพนักงาน ปฏิบัติ หรือ ละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อ ให้ เกิด ความเสียหาย แก่ ผู้หนึ่ง ผู้ใด หรือไม่ ซึ่ง ในปัญหา ดังกล่าว จำเลย ฎีกา ว่า การ ตรวจสอบ และ รับมอบ งาน เป็น หน้าที่ของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ การจ้าง จำเลย ไม่มี หน้าที่ เกี่ยวข้อง จำเลยเป็น เพียง ผู้ รว รับ รายงาน จาก คณะ กรรมการ ตรวจสอบ การจ้าง เท่านั้นจำเลย จึง มิได้ มี เจตนา กระทำ ความผิด ศาล ฎีกา พิจารณา แล้ว เห็นว่าแม้ จำเลย จะ มิได้ รับ การ แต่งตั้ง ให้ เป็น กรรมการ ตรวจสอบ การจ้างตาม โครงการ สร้าง งาน ใน ชนบท ใน คดี นี้ จำเลย จึง ไม่มี หน้าที่ เกี่ยวข้องใน การ ตรวจสอบ มอบ งาน ดังกล่าว ก็ ตาม แต่ จำเลย ซึ่ง เป็น ปลัดอำเภอ กุฉินารายณ์ ก็ ได้รับ การ แต่งตั้ง จาก นายอำเภอ กุฉินารายณ์ ให้ ทำการ ตรวจสอบ ผลงาน ตาม โครงการ สร้าง งาน ใน ชนบท ของ สภาตำบล เหล่าใหญ่ ใน คดี นี้ ตาม เอกสาร หมายเลข 1 หรือ ล. 2 การ แต่งตั้ง ดังกล่าว เป็น ไป ตาม อำนาจ หน้าที่ ใน ทางราชการ จำเลย จึง เป็น เจ้าพนักงาน ที่ มี หน้าที่ต้อง เดินทาง ไป ตรวจสอบ ผลงาน ตาม โครงการ ที่ ได้รับ มอบหมาย แล้ว รายงานให้ นายอำเภอ กุฉินารายณ์ ทราบ การ ที่ จำเลย ทำ รายงาน ว่า สภาตำบล เหล่าใหญ่ ได้ จ้างเหมา เครื่องจักรกล ขุดดิน ถูกต้อง ตาม โครงการ แล้ว เห็นควร ให้ คณะ

กรรมการ สมาตำบล ดำเนินการ เบิกจ่าย เงิน ค่าจ้าง ทั้ง ๆที่ งาน ตาม โครงการ ยัง
ไม่ แล้ว เสร็จ โดย จำเลย ได้ ร่วม ออก ไป ดู การ ตรวจสอบและ รับมอบ งาน ของ
คณะกรรมการ ตรวจรับ การจ้าง ดังกล่าว ด้วย อีก ทั้ง งานใน ส่วน ที่ ยัง ไม่ แล้ว
เสร็จ นั้น อาจ ตรวจสอบ และ พบ เห็น ได้ โดย ง่ายดังนี้ การกระทำ ของ จำเลย จึง
เป็น การ ปฏิบัติ หรือ ละเว้น การ ปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ เป็นเหตุ ให้ นายอำเภอ
ภูจินารายณ์ และ สำนัก เลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ได้รับ ความเสียหาย การกระทำ
ของ จำเลย จึง เป็น ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 คำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ชอบแล้วฎีกา จำเลย ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สะสม สิริเจริญสุข-สมพงษ์ สนธิเณร-ชัยนาท พันดาวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ